

ДОГОВОР АРЕНДЫ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ

Город Мытищи

«19» мая 2026 г.

Индивидуальный предприниматель Галустов Эдуард Юрьевич, именуемый в дальнейшем «**Арендодатель**», с одной стороны и индивидуальный предприниматель Галустов Григорий Юрьевич, именуемый в дальнейшем «**Арендатор**», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1 **Арендодатель** передает, а **Арендатор** принимает во временное пользование и вносит арендную плату за торговую площадь в нежилом помещении, общей площадью 1 кв. м., расположенную по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 16, помещение V, согласно Приложению №1, в целях размещения торгового автомата **Арендатором**.
- 1.2 Торговая площадь, указанная в п. 1.1 Договора принадлежит **Арендодателю** на праве собственности.
- 1.3 **Арендодатель** гарантирует, что на момент подписания Договора сторонами торговая площадь, указанная в п. 1.1 настоящего Договора, не является предметом залогового обязательства, не находится под арестом, не обременена правами третьих лиц, не является предметом спора.
- 1.4 Торговая площадь, указанная в п.1.1 настоящего Договора, передается **Арендодателем Арендатору** по акту приема-передачи (Приложение №2 к Договору), подписанному Сторонами.
- 1.5 Схема расположения торговой площади (объекта аренды) дается в Приложении №1 к Договору и, также как и Приложение №2, является его неотъемлемой частью.
- 1.6 Доходы, полученные **Арендатором** в результате использования арендованной торговой площади в соответствии с Договором, являются его собственностью.
- 1.7 Сдача в аренду торговой площади **Арендодателем Арендатору** во временное пользование не влечет передачи права собственности на него.
- 1.8 Сдача торговой площади в субаренду запрещена.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- 2.1 Договор заключен на срок с 19.05.2026 г. по 19.04.2027 г. включительно.
- 2.2 Договор автоматически пролонгируется на тот же срок и на тех же условиях лишь в том случае, если ни одна из Сторон до окончания срока аренды не выразит желание об ином в письменной или электронной форме за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора или **Арендатором** не будут допущены нарушения условий Договора. Указанным способом Договор может пролонгироваться неограниченное количество раз.
- 2.3 Стороны договорились, что **Арендатор**, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока Договора аренды имеет при прочих равных условиях

преимущественное право перед другими лицами на заключение Договора аренды на новый срок после истечения срока Договора аренды.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 **Арендодатель** имеет право в любое время осуществлять проверку порядка использования **Арендатором** арендуемой торговой площади.

3.2 **Арендатор** обязуется:

- использовать торговую площадь исключительно по прямому назначению, указанному в предмете настоящего Договора;
- принять торговую площадь по акту приема-передачи в течение одного дня с даты подписания Договора;
- содержать торговую площадь и места общего пользования в полной исправности и образцовом санитарном состоянии, в соответствии с требованиями СЭС, соблюдать правила эксплуатации инженерного и сантехнического оборудования, правила пожарной безопасности, не захламлять бытовыми или производственными отходами, мусором арендованную торговую площадь и территорию, прилегающую к ней;
- не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых может явиться какое-либо обременение или отчуждение арендованной торговой площади без письменного разрешения **Арендодателя**;
- письменно согласовывать с **Арендодателем** проведение любых ремонтных работ, перепланировок и переоборудования арендуемой торговой площади;
- своевременно вносить арендную плату, установленную п. 4.1 настоящего Договора, а также своевременно оплачивать коммунальные услуги (потребление электроэнергии), а равно вносить обеспечительные платежи (включая дополнительные обеспечительные платежи);
- при освобождении (возврате) арендуемой торговой площади сдать её **Арендодателю** по акту приема-передачи, в исправном состоянии, с учетом нормального износа;
- в случае досрочного расторжения Договора аренды по инициативе **Арендатора**, **Арендатор** обязуется привести торговую площадь в первоначальный вид: заделать отверстия в стенах и произвести покраску стен, в случае нарушения целостности напольного покрытия, произвести его ремонт: заменить испорченные напольные плиты аналогичными;
- при обнаружении признаков аварийного состояния сантехнического, электротехнического и прочего оборудования, немедленно принять меры к их устранению и сообщать об этом **Арендодателю**;
- самостоятельно и за свой счет обеспечивать охрану собственного имущества;
- письменно сообщить **Арендодателю** не позднее, чем за один месяц о предстоящем освобождении торговой площади, как в связи с окончанием срока аренды, так и при досрочном освобождении её. Сдать торговую площадь по акту приема-передачи в течение одного дня после подписания его Сторонами, свободную от имущества **Арендатора**, в исправном состоянии;
- беспрепятственно допускать **Арендодателя** на территорию арендуемой торговой площади с целью проверки её использования в соответствии с условиями Договора.

3.3 **Арендатор** имеет право в случае необходимости и при условии письменного соглашения **Арендодателя**, производить своими силами текущий ремонт торговой площади в согласованном Сторонами порядке.



3.4 Если арендуемая торговая площадь в результате действий **Арендатора** или неприятия им необходимых и своевременных мер придет в аварийное состояние, то **Арендатор** восстанавливает её своими силами за счет своих средств в срок, согласованный Сторонами или за счет своих средств возмещает материальный ущерб, нанесенный **Арендодателю** из расчета рыночной стоимости материалов и услуг.

4. РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЁТЫ

4.1 Арендная плата по Договору составляет 1000 руб. (одну тысячу рублей 00 копеек) ежемесячно, из расчета стоимости 1 кв.м - 1000 руб. 00 копеек. Иные платежи устанавливаются в размере согласно потреблённым ресурсам и полученным услугам.

4.2 Оплата арендной платы производится в порядке предоплаты не позднее 1 (первого) числа каждого месяца путем перечисления арендной платы в размере, определенном п. 4.1 Договора, на расчетный счёт **Арендодателя** или наличными, либо иным не запрещённым законом способом. При оплате на расчетный счет **Арендодателя**, датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет **Арендодателя**. При оплате на расчетный счет **Арендодателя**, **Арендатор** может производить оплату только с принадлежащего ему расчетного счета ИП или юридического лица (в зависимости от организационно-правовой формы). Оплата иных платежей осуществляется по факту выставления соответствующих счетов организациями поставщиками в течение 3 дней после их выставления.

4.3 Арендная плата начинает начисляться с момента подписания Сторонами акта приема-передачи торговой площади. Арендная плата за неполный месяц оплачивается пропорционально количеству дней месяца, в течение которых **Арендатор** пользовался торговой площадью.

4.4 Досрочное освобождение арендуемой торговой площади (до прекращения в установленном порядке действия Договора аренды) не является основанием прекращения обязательства **Арендатора** по внесению арендной платы.

4.5 **Арендодатель** вправе требовать от **Арендатора** уплаты процентов в случае просрочки внесения арендной платы и за период с момента прекращения Договора аренды до возврата **Арендодателю** имущества;

4.6 Оплата арендной платы за первый месяц действия Договора, а также обеспечительный платёж, равный месячной арендной плате производится в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания акта приема-передачи.

Сумма обеспечительного платежа засчитывается **Арендодателем** в счет исполнения подлежащих уплате сумм арендной платы, неустойки, штрафа, и иного вида ответственности **Арендатора**.

Арендатор по требованию **Арендодателя** обязан внести дополнительный обеспечительный платёж на сумму исполненных обязательств.

4.7 После расторжения Договора аренды, обеспечительный платёж возвращается **Арендатору** после подписания Сторонами обратного акта приема-передачи торговой площади, за вычетом:

- задолженностей по коммунальным и арендным платежам;
- неустраненного ущерба торговой площади, нанесенного **Арендатором**, в связи с его деятельностью, из расчета рыночной стоимости материалов и услуг;
- неустоек и штрафов.



5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

5.1 Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение допускается по соглашению Сторон. Вносимые дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в семидневный срок.

5.2 Договор аренды подлежит досрочному расторжению в одностороннем внесудебном порядке, а **Арендатор** принудительному выселению в десятидневный срок, в следующих случаях:

- если **Арендатор** в течение всего периода осуществления своей деятельности два раза и более нарушил срок и размер внесения арендной платы, установленные п.4.1 и 4.2 Договора, а также если у Арендатора имеется задолженность по арендной плате, коммунальным услугам и обеспечительным платежам более 7 (семи) дней;
- использования **Арендатором** арендуемой торговой площади, в целом или частично, с нарушением условий, оговоренных Договором;
- если **Арендатор** умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состояние арендуемой торговой площади;
- если **Арендатор** осуществляет перепланировку торговой площади, без письменного согласования с **Арендодателем**;
- если **Арендатор** вносит какие-либо изменения, затрагивающие конструкцию или внешний вид здания.

В случаях одностороннего внесудебного расторжения, Договор считается расторгнутым с момента получения **Арендатором** соответствующего уведомления от **Арендодателя** о расторжении Договора. Момент получения **Арендатором** такого уведомления, определяется не позднее двух дней с даты его отправки посредством электронной почты, указанной в Договоре, или социальных сетей (Whatsapp, Telegram, Viber), привязанных к номеру **Арендатора**, также указанному в Договоре, или не позднее пятнадцати дней от даты его отправки заказным письмом по адресу, указанному в Договоре.

5.3 Договор, может быть, расторгнут по инициативе **Арендатора** в случае, если арендуемая торговая площадь окажется в непригодном для использования виде, в силу обстоятельств, за которые **Арендатор** не может нести ответственность, а также по соглашению Сторон.

5.4 Договор, может быть, расторгнут в силу форс-мажорных обстоятельств или обстоятельств непреодолимой силы.

5.5 Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке **Арендатором**, с обязательным письменным уведомлением **Арендодателя** не менее чем за один месяц до расторжения.

5.6 Все изменения условий Договора и дополнения к нему оформляются Сторонами в виде дополнительных соглашений, которые оформляются в письменном виде и будут являться неотъемлемой частью Договора.

5.7 Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение десяти дней с момента получения претензии.

5.8 Стороны настоящего Договора пришли к соглашению, что все споры, вытекающие из Договора, будут решаться путем переговоров, а в случае не достижения согласия, споры передаются на рассмотрение арбитражного суда Московской области.

5.9 В течение срока действия и в пределах условий Договора, каждая из Сторон будет сохранять конфиденциальность полученной информации от другой стороны и примет все разумные меры для сохранения такой информации от разглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2 Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения обязательств по Договору.

6.3 За просрочку **Арендатором** внесения арендной платы и иных платежей, установленных настоящим договором, **Арендатору** может начисляться неустойка в размере 1% от суммы арендной платы за каждый день просрочки, а в случае неполной оплаты ежемесячной арендной платы и иных платежей, указанная неустойка, также может начисляться с суммы в части неоплаченной арендной платы и иных платежей. Выплата неустойки не освобождает **Арендатора** от выполнения его основного обязательства;

6.4 При нарушении **Арендатором** сроков оплаты арендной платы, иных платежей и внесения обеспечительного платежа более чем на 5 (пять) календарных дней, **Арендодатель** имеет право приостановить доступ Арендатора к арендованной торговой площади до погашения последним задолженности по оплате и платежам.

6.5 **Арендатор** несет полную ответственность, в том числе юридическую, за произведенный им ремонт, а также за любые последствия, связанные с ним.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения **Арендатором** обязательств по Договору, устанавливается штраф подлежащий уплате в пользу **Арендодателя**. Размер штрафа рассчитывается и устанавливается в размере 10 % процентов от размера арендной платы, установленной п. 4.1. Договора за каждое нарушение.

7. ПОРЯДОК ВОЗВРАЩЕНИЯ ОБЪЕКТА АРЕНДЫ АРЕНДОДАТЕЛЮ.

7.1 Датой освобождения торговой площади **Арендатором** и конечной датой начисления арендной платы является день сдачи торговой площади в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, с учетом естественного износа, по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

7.2 **Арендатор** должен передать арендованную торговую площадь **Арендодателю** по акту приема-передачи в исправном состоянии с учетом нормального износа, свободным от оборудования и иного имущества **Арендатора**, в течение 2 дней со дня расторжения Договора аренды.

7.3 Произведенные **Арендатором** неотделимые улучшения торговой площади являются собственностью **Арендодателя**.

7.4 **Арендодатель** имеет право взыскать с **Арендатора** пеню в размере одного процента от суммы месячной арендной платы за каждый день задержки передачи арендованной им торговой площади **Арендодателю**.

7.5 При нарушении **Арендатором** сроков передачи арендованной торговой площади **Арендодателю**, более пяти суток, **Арендодатель** принимает арендованную торговую площадь самостоятельно, составляя акт приема-передачи арендованной торговой площади. В этом случае **Арендодатель** не несет ответственности за имущество **Арендатора** находящееся на торговой площади.

7.6 В случае, если **Арендатор** не освободит арендованную торговую площадь от принадлежащего ему оборудования и иного имущества в установленный Договором аренды срок, данное имущество переходит в собственность **Арендодателя**.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если невозможность их исполнения явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы (далее по тексту «обстоятельства»), таких, как пожар, наводнения, иные стихийные бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, эпидемии (пандемии), террористические акты, акты органов государственной власти и органов местного самоуправления и т.д., при условии, что они непосредственно влияют на выполнение обязательств по настоящему Договору.

Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональными подразделениями) или иным компетентным органом власти.

8.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте Договора, должна письменно уведомить другую Сторону о наступлении и/или прекращении обстоятельства непреодолимой силы в срок не позднее 10 дней со дня начала и/или прекращения его действия с указанием степени его влияния на надлежащее исполнение обязательств. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 1 (одного) месяца подряд и не обнаруживают признаков прекращения, Стороны совместным решением определяют дальнейшие действия. В случае недостижения согласия по дальнейшим действиям, настоящий договор подлежит досрочному расторжению по требованию любой стороны во внесудебном порядке. Требование о досрочном расторжении настоящего Договора в таком случае направляется не позднее 10 дней до даты предполагаемого расторжения Договора.

8.3. Сторона, своевременно письменно не уведомившая другую Сторону о действии непреодолимой силы с указанием ее влияния на надлежащее исполнение обязательств, лишается права ссылаться на действие непреодолимой силы как на основание освобождения от ответственности за нарушение обязательств. В случае досрочного расторжения настоящего Договора аренды по основаниям, предусмотренным настоящим разделом, Арендная Плата, причитающаяся по настоящему Договору аренды **Арендодателю**, вносится по дате наступления обстоятельств подтвержденных соответствующим актом органов государственной власти и местного самоуправления. В той части, в которой она не причитается **Арендодателю** Арендная Плата, внесенная авансом, возвращаются **Арендатору** после освобождения торговой площади **Арендатором** и вывоза с неё всего имущества **Арендатора**.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1 Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего адреса, номеров телефонов, телефаксов, электронного адреса, а также любой контактной информации не позднее 7 (семи) дней с даты их изменения.

9.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и вступает в силу с даты его подписания. Приложения к настоящему договору и любые заключённые сторонами дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью.

9.3 В случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяется гражданское законодательство РФ.

9.4 Если какое-либо из положений Договора, в связи с изменением законодательства становится недействительным, то это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости стороны договариваются о замене недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного результата.

9.5 Приложения к Договору:

- Приложение 1 – схема расположения арендованной торговой площади.
- Приложение 2 – акт приема-передачи торговой площади.

9.6 Стороны договорились, что в случае необходимости, в процессе исполнения условий Договора будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться по электронной почте.

9.7 Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления сообщения электронной почтой.



10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН, ТЕЛЕФОНЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА.

Арендодатель:

Индивидуальный предприниматель Галустов
Эдуард Юрьевич, 11 ноября 1996 года
рождения
ИНН 502920236396
ОГРНИП 319508100241051
Адрес: г. Москва, р-н Коммунарка, п.
Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 89
к. 2, кв. 228
Паспорт гражданина Российской Федерации
серия 46 16 № 412125 выдан 02.12.2016 года
МП №3 Межрайонного ОУФМС России по
Московской обл. в городском поселении
Мытищи, код подразделения 500-086
Email: mosomo315@mail.ru

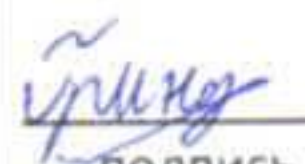
Арендатор:

Индивидуальный предприниматель Галустов
Григорий Юрьевич, 15 января 2001 года
рождения
ИНН 502910465911
ОГРНИП 326508100284481
Паспорт 4621 012683
Адрес: 141006, М.О., г. Мытищи, ул. 3-я
Пролетарская, д. 10, кв. 37.
Email: gg01ld20@gmail.com

Арендодатель:

 / Галустов Э.Ю.
подпись / ФИО
«19» 05 2026 г.

Арендатор:

 / Галустов Г.Ю.
подпись / ФИО
«19» 05 2026 г.

Город Мытищи
Дата 19.05.2026 г.

Приложение №2
к Договору аренды
от 19.05.2026 г.

Акт приема-передачи

Индивидуальный предприниматель Галустов Эдуард Юрьевич, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и индивидуальный предприниматель Галустов Григорий Юрьевич, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, что Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает торговую площадь, расположенную по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 16, помещение V, общей площадью 1 кв.м., принадлежащую Арендодателю на праве собственности.

Торговая площадь находится в технически исправном состоянии и пригодном для дальнейшей эксплуатации.

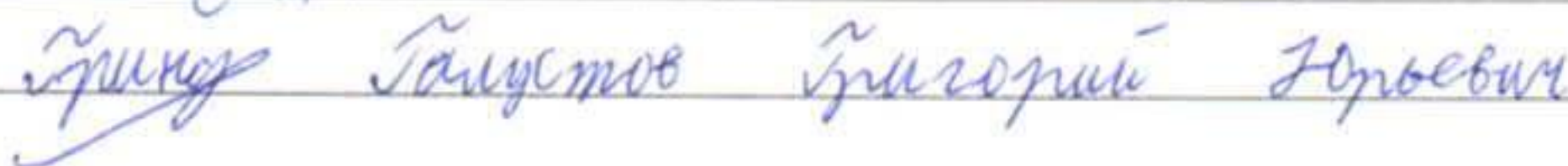
Замечаний по техническому состоянию и наличию неисправностей и повреждений торговой площади у Сторон не имеется.

Взаимные претензии у сторон отсутствуют.

Арендодатель


Эдуард Галустов Эдуард Юрьевич

Арендатор


Григорий Галустов Григорий Юрьевич

к договору аренды

Арендодатель

Арендодатель И. Сауртов И.О.
Б.П.

Арендатор

Арендатор Григорьев Валерий В.В.